

《[문제1] A사는 상시근로자 100명이 종사하는 전열기구 제조사이다. A사에는 70명의 근로자로 조직된 노동조합 乙이 있다. 2015년 2월 1일 A사 사용자 甲은 기존의 직원자녀학자금지원제도를 2016년 1월부터 폐지하겠다고 발표하였다. 이에 대해 乙은 강력하게 반발하면서 甲과의 교섭을 정식으로 요구하였다. 甲이 망설이자, 乙은 관행적으로 이루어져 오던 연장근로를 2015년 2월 4일부터 집단적으로 거부하였다. 이후 乙은 2015년 4월 1일부터 쟁의 행위 찬반 투표 등의 절차를 거쳐 태업을 개시하였다.

甲은 2015년 6월 1일자로 사업장 전체에 대하여 노동조합 조합원의 출입을 전면금지하는 직장폐쇄를 단행하였다. 2015년 7월 3일 乙은 전체 조합원이 다시금 업무에 정상적으로 복귀하겠다는 의사를 甲에게 표시하고, 단체교섭을 하자고 요청하였다. 甲이 노동조합 측 대화 요구의 진정성에 의문을 제기하면서, 대표이사 비방 등에 대한 사과를 요구하자, 乙은 공식 사과함은 물론 만약 직장폐쇄를 철회한다면 노동조합 집행부 사퇴를 포함한 모든 것을 열어 놓고 사용자와 교섭에 임하겠다고 밝혔다. 그러나 甲은 직장폐쇄조치를 계속 유지하고 조합원의 직장 출입을 막으면서, 개별적인 접촉을 통하여 40여 명의 조합원들을 선별적으로 업무에 복귀시켰다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 연장근로거부의 법적 성질에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 관행적 연장근로에 대한 집단적 거부가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 노동조합 乙이 직원의 자녀학자금지원제도 폐지에 반발하여 관행적으로 이루어지던 연장근로를 집단적으로 거부한 상황이다. 쟁점으로 개별 근로자의 동의나 합의를 요하는 연장근로를 노동조합의 지시에 따라 집단적·계획적으로 거부한 행위가 노조법상 쟁의행위에 해당하는지 여부 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 관행적 연장근로의 집단적 거부 쟁의행위에 해당하는지에 대해 설명한다.

II. 연장근로 집단적 거부의 쟁의행위성 법리

1. 노조법상 쟁의행위의 의의 및 판단 기준

(1) 쟁의행위의 정의

- 노조법 제2조 제6호는 파업·태업·직장폐쇄 기타 노동관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위와 이에 대항하는 행위로서 업무의 정상적인 운영을 저해하는 것을 쟁의행위로 규정한다.

(2) 실질적 판단 기준

- 대법원은 어떠한 행위가 쟁의행위에 해당하는지 여부는 노조법상의 정의 규정에 비추어 주장을 관철할 목적의 존부 및 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위인지 여부라는 객관적 기준에 의하여 실질적으로 판단하여야 한다고 본다.

2. 연장근로 집단적 거부에 관한 대법원 판례법리

(1) 쟁의행위성의 원칙적 인정

- 대법원은 연장근로가 근로자 개인의 동의나 당사자 간의 합의에 의하여 비로소 실시되는 것이라 하더라도, 관행적으로 계속 실시되어 온 연장근로를 노동조합의 지시에 따라 집단적·계획적으로 거부함으로써 업무의 정상적인 운영을 저해하는 경우에는 노조법상 쟁의행위에 해당한다고 판시한다.

(2) 쟁의행위 인정의 구체적 요건

- 판례는 구체적으로 연장근로가 당해 사업장의 정상적인 운영 과정에 필수적인 조업 상태를 구성하여 관행화되었는지 여부, 거부 행위가 개별 근로자의 진정한 자유의사에 기한 권리 행사가 아닌 노동조합의 통제와 지시 하에 집단적·계획적으로 이루어졌는지 여부를 핵심 표지로 삼는다.

III. 사안의 적용

1. 연장근로의 관행성 및 거부의 집단성

(1) 연장근로의 관행성 여부

- 사안에서 乙의 조합원들이 거부한 연장근로는 관행적으로 이루어져 오던 연장근로이다. 이는 A사의 제조 및 통상적인 조업 과정에서 상당 기간 계속하여 반복 실시되어 온 업무 형태로서 객관적인 업무 관행성이 확립되어 있다.

(2) 연장근로 거부의 집단성 및 목적성

- 乙의 연장근로 거부하는 사용자의 학자금지원제도 폐지에 대항하여 교섭을 정식으로 요구하고 그 요구사항을 관철하기 위한 목적성을 띤다. 또한 개별 근로자의 자유로운 사정에 따른 거부가 아닌 노동조합의 주도하에 전격적이고 집단적으로 단행된 집단적·계획적 거부에 해당한다.

2. 업무의 정상적 운영 저해 여부 및 쟁의행위의 성립

(1) 업무의 정상적인 운영 저해

- 관행화된 연장근로를 전면적으로 거부함으로써 평소 유지되던 A사의 제조 공정 및 정상 조업 상태에 직접적인 균열을 가져왔는바, 이는 단순한 권리 불행사를 넘어 사용자의 경영 및 조업 계획에 실질적인 지장을 초래한 행위이다.

(2) 노조법상 쟁의행위 성립

- 따라서 乙이 실시한 집단적 연장근로 거부 행위는 노조법 제2조 제6호가 정한 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위라는 객관적 징표와 주장을 관철할 목적이라는 주관적 징표를 모두 충족하므로 노조법상 쟁의행위로 인정된다.

IV. 결론

- 결론적으로 노동조합 乙이 단행한 집단적 연장근로 거부하는 개별 근로자의 단순한 법적 권리 행사가 아닌, 사용자를 압박하여 자녀학자금지원제도의 존치 등에 관한 요구사항을 관철하기 위해 단행한 실력행사로서 노조법상 쟁의행위(준파업 내지 태업)에 해당한다. 따라서 乙의 거부 행위는 노조법이 규정한 쟁의행위 개시 전의 조정 절차 및 찬반 투표 거치 의무 등 제반 절차적·실체적 제한 규정의 통제를 전면적으로 받게 된다.